

1500156-83.2021.8.26.0613

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Marcelo Luiz Leano

Comarca: São José do Rio Pardo

Foro: Foro de São José do Rio Pardo

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 22/02/2022

... em que este fora encontrado, considerado ponto de tráfico de drogas, e os depoimentos colhidos em Juízo revelam o envolvimento do réu com o tráfico ilícito. Embora o réu tenha alegado ser usuário de entorpecentes, referida circunstância, por si só, não tem o condão de descaracterizar o delito previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e de configurar o delito ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José do Rio Pardo

Foro de São José do Rio Pardo

2ª Vara

Praça dos Três Poderes, nº 3, Sao Jose do Rio Pardo-SP - cep 13720-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500156-83.2021.8.26.0613 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500156-83.2021.8.26.0613

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2125315/2021 - DEL.SEC.CASA BRANCA, 17793049 - DEL.SEC.CASA BRANCA, 405/21/200 -

DEL.SEC.CASA BRANCA, 2125315 - DEL.POL.S.J.DO RIO PARDO, 405/21/200 -

DEL.POL.S.J.DO RIO PARDO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JEFFERSON RIBEIRO LUCIANO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz de Direito: Dr. Marcelo Luiz Leano

Vistos.

JEFFERSON RIBEIRO LUCIANO, qualificado nos autos em epígrafe, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, conforme consta da peça acusatória, no dia 08 de maio de 2021, por volta das 10h42min, no local conhecido como "Buracão", localizado na Av. Maria Aparecida Salgado Bragheta, nesta cidade e comarca, trazia consigo e vendia 12 pedras de crack, subproduto da cocaína, pesando cerca de 3,8g, sem autorização ou em

desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O réu foi preso em flagrante delito (fls. 01/02), sendo-lhe convertida em prisão preventiva (fls. 109/112).

Notificado (fls. 169), o acusado apresentou defesa escrita, pleiteando, ainda, a revogação da prisão preventiva e a instauração de incidente de dependência toxicológica (fls. 151/165).

A denúncia foi recebida em mesma ocasião em que indeferido o pedido de instauração de incidente de dependência toxicológica. Concedida liberdade provisória com medidas cautelares ao acusado (fls. 176/180).

À vista do descumprimento das referidas medidas, decretou-se a prisão do réu (fls. 227/231).

Durante a instrução do feito, foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes e interrogado o acusado (cf. mídia digital armazenada no sistema SAJ).

Encerrada a instrução, em sede de alegações finais, o Ministério Público requereu a procedência do pedido punitivo vestibular a fim de se condenar o acusado nos exatos termos da denúncia. Com o que não concordou a defesa. Pugnou pela absolvição do réu, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo. Pleiteou, ainda, pela desclassificação da conduta do acusado para aquela prevista no artigo 28 do mesmo códex (cf. mídia digital armazenada no sistema SAJ).

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão estatal punitiva é procedente.

A materialidade do delito está estampada nas provas arregimentadas, notadamente no auto de exibição e apreensão de fls. 12; bem como no laudo químico-toxicológico de fls. 221/223, prova técnica a constatar se tratar de substância de uso e comércio proscritos pela legislação brasileira.

A autoria também é certa e recai sobre o acusado, demonstrada pelas provas colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

O réu assumiu a posse das drogas, porém, sustentou que havia acabado de adquiri-las para seu uso quando a viatura chegou. Estava há 02 dias usando crack na mata. Pelo motivo de estar dois dias sem dormir e usando drogas, assustou-se quando a viatura chegou, motivo pelo qual foi em direção ao mato para dispensar as drogas, entretanto, seguidamente, conseguiram abordá-lo. Após vasculharem o local da dispensa, os agentes policiais acharam 11 pedras da droga, um cachimbo, um maço de cigarro e R\$ 15,00 em seu bolso (cf. mídia digital armazenada no sistema SAJ).

Em juízo, o policial militar Fabiano Rodrigo Alves reportou estar patrulhando com seu colega de farda em local já há muito conhecido nos meios policiais devido à grande traficância, além do uso de entorpecentes, local esse conhecido como "Buracão". Em local estratégico, avistaram o indivíduo de cor preta, trajando bermuda e camiseta, momento em que outro indivíduo chegou e efetuou a compra de drogas. Presenciaram nitidamente a movimentação de dinheiro e troca de objeto suspeito, de modo que vislumbraram que o acusado estava vendendo drogas naquele local. Diante disso, pediram apoio de outra viatura para que entrasse pela Perimetral com o objetivo de cercar o acusado, já que Fabiano e seu colega estavam posicionados estrategicamente. Assim feito, no momento em que a viatura entrou, Jefferson correu, imediatamente os policiais correram também. Durante a perseguição, o acusado pôs a mão no bolso e desfez-se das drogas. Quando alcançado e abordado, resistiu, foi então utilizado uso de força e algemas para contê-lo. Totalizando o que havia no bolso de Jefferson e o que ele havia descartado, foram encontradas 11 pedras de crack e R\$ 15,00. Em busca pessoal detalhada, foi encontrado mais um invólucro contendo mais uma pedra da mesma droga (cf. mídia digital armazenada no sistema SAJ).

Em mesmos termos foram as declarações de seu colega de farda, Alexandre José Pereira de Carvalho. Disse, em juízo, que, no dia dos fatos, observaram de um local estratégico o ponto de traficância conhecido como "Buracão", localizado na Avenida Perimetral. De lá, presenciaram a movimentação do acusado, já conhecido nos meios policiais, vendendo a um indivíduo produtos ilícitos. Diante dos fatos,

pediram apoio policial. Jefferson, percebendo a chegada da equipe, correu em direção aos policiais estrategicamente posicionados. Quando percebeu a presença desses policiais, mudou de direção e começou a correr em direção ao mato, momento em que foi iniciada perseguição, oportunidade em que o acusado dispensou um objeto no mato. Em busca pessoal, foi encontrada uma pedra de crack com o acusado, já no local em que os policiais observaram o acusado descartando algo, localizaram mais 11 pedras de crack (cf. mídia digital armazenada no sistema SAJ).

Com efeito, a versão judicial do réu restou isolada no caderno de provas, posto o contexto da abordagem policial descrito em juízo, merecendo prevalecer os depoimentos dos milicianos, que narraram os fatos e afirmaram de forma coerente e uníssona terem avistado o acusado entregando droga a outro indivíduo, de quem recebeu dinheiro em troca.

Destarte, prevalecem os testemunhos pelos policiais militares prestados, eis que, de modo algum, estavam impedidos de depor ou eram testemunhas suspeitas.

Desse modo, a droga apreendida, quando aliada ao valor em dinheiro encontrado na posse do acusado, o local em que este fora encontrado, considerado ponto de tráfico de drogas, e os depoimentos colhidos em Juízo revelam o envolvimento do réu com o tráfico ilícito.

Embora o réu tenha alegado ser usuário de entorpecentes, referida circunstância, por si só, não tem o condão de descaracterizar o delito previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e de configurar o delito previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/06, pois, além da condição de usuário, o réu deveria ter provado que a droga encontrada em seu poder era destinada ao seu consumo pessoal, o que não foi feito, razão pela qual não há que se falar em desclassificação do delito a ele imputado para o previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/06.

Inequivoco, portanto, reconhecer a prática do delito narrado na exordial acusatória pelo acusado.

Assim, provadas a autoria e a materialidade delitivas e, não havendo causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade, a condenação é medida que se impõe.

Nos termos do artigo 68 do Código Penal, passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, de acordo com o disposto no artigo 42 da Lei de Drogas, prepondera sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. In casu, o acusado é possuidor de maus antecedentes, pois possui diversas condenações com trânsito em julgado anterior aos fatos aqui narrados (cf. certidão de fls. 75/78, referente aos autos de nº 0000858-72.2011.8.26.0575, 0001425-69.2012.8.26.0575 e 0003346-97.2011.8.26.0575). Assim, sopesadas as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base para cada delito em 1/6 acima do mínimo legal, a saber, em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, incide a agravante da reincidência, prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, em face da condenação com trânsito em julgado anterior à prática do delito narrado na peça acusatória (cf. certidão de fls. 78, referente aos autos de nº 0005394-24.2014.8.26.0575). Lado outro, inexistem atenuantes a serem valoradas. Assim, majoro a pena em 1/6, fixando-a em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Na terceira fase, não incidem causas de aumento de pena. Inexistem, ainda, causas de diminuição a serem valoradas, eis que o réu não se beneficia da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, calcada na primariedade e bons antecedentes do acusado, que não se dedique às atividades criminosas e não integre organização criminosa, haja vista ser reincidente específico e portador de maus antecedentes. Assim, mantenho a pena no patamar fixado.

Em face da reincidência do acusado, o regime inicial de cumprimento de pena será o fechado, não se lhe aplicando o disposto no artigo 33, §2º, alínea "b", do Código Penal.

O valor de cada dia-multa será de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos,

à míngua de maiores elementos sobre a capacidade financeira do réu. Assim, fica o réu definitivamente condenado à pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, e ao pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, no patamar estabelecido. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, uma vez que a pena aplicada é maior que 04 (quatro) anos e tratar-se de acusado de reincidente específico.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão estatal punitiva, para CONDENAR o réu JEFFERSON RIBEIRO LUCIANO como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, e ao pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, no patamar estabelecido.

Conforme a determinação do artigo 387, §1º, do Código de Processo Penal, não concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade em relação aos fatos aqui apurados, uma vez que a permanência dele no cárcere é necessária para a manutenção da ordem pública. Nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, o fumus comissi delicti decorre da própria procedência da pretensão punitiva veiculada na denúncia, havendo prova da materialidade e indícios de autoria do crime atribuído. O periculum libertatis, por sua vez, é evidenciado pela gravidade em concreto do crime praticado pelo réu, reincidente específico e portador de maus antecedentes, e do risco concreto de ele voltar a delinquir. Atentando-se, ainda, à necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, não existem garantias de que em liberdade não se afastarão do distrito da culpa. Recomende-se ao cárcere em que se encontra e expeça-se guia de execução provisória.

Tendo em vista que o artigo 91, inciso II, do Código Penal e o artigo 63, §1º, da Lei nº 11.343/06 estabelecem que os valores apreendidos em razão do tráfico de drogas serão perdidos em favor da União, decreto o perdimento do valor apreendido em poder do réu em favor da União. Oficie-se ao Fundo Nacional Antidrogas (FUNAD) e à Secretaria Nacional Antidrogas para as providências cabíveis, se o caso.

Após o trânsito em julgado, comunique-se ao Cartório Distribuidor, ao IIRGD e ao TRE.

Custas na forma da lei.

Ante o convênio celebrado entre a PGE/OAB, arbitro os honorários advocatícios da patrona nomeada em 100% do valor da tabela, se não houver recurso, e em 70% do valor da tabela, se houver recurso, expedindo-se a certidão.

Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo, fazendo-se as devidas anotações nos assentamentos do Cartório.

P.I.C.

Sao Jose do Rio Pardo, 14 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA